نظام رقم 93 – 02 مؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993، يتعلق باصدار عقود الضمان والضمان المقابل من قبل البنوك الوسطاء المعتمدين

ان محافظ بنك الجزائر،

– بمقتضى القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 17 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المواد 32 الى 41 و44 و47 منه،

وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء اضافيين في مجلس النقد والقرض.

— وبمقتضى النظام 92 – 04 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف،

– وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 3 يناير سنة 1993.

يسن النظام التالي نصه :

المادة الولى : يهدف هذا النظام الى تحديد شروط اصدار عقود الضمان من قبل البنوك الوسطاء المعتمدين، لفائدة المقيمين بموجب التزامات مأخوذة بالجزائر من قبل غير المقيمين، وكذا عقود الضمان والضمان المقابل الصادرة لصالح غير المقيمين بموجب التزامات مأخوذة من قبل المقيمين تجاه الخارج.

المادة 2 : لايمكن أن يتم اصدار عقود الضمان والضمان المقابل الا في اطار الالتزامات المتخذة وفقا

للتشريع والتنظيم المتعلقين بالتجارة الخارجية والصرف الساري المفعول.

المادة 3 : يمكن البنوك الوسطاء المعتمدين، أن تصدر دون ترخيص من بنك الجزائر ، عقود الضمان لفائدة المقيمين بموجب الالتزامات المتخذة بالجزائر من قبل غير المقيمين.

يخضع إصدار عقود الضمان الى تغطية مسبقة بواسطة عقد ضمان مقابل يصدره بنك أجنبي من الدرجة الأولى لفائدة البنك الوسيط المعتمد.

المادة 4 : يمكن البنوك الوسطاء المعتمدين، أن تصدر دون ترخيص من بنك الجزائر، عقود ضمان وضمان مقابل لفائدة غير المقيمين بموجب الالتزامات المتخذة من قبل المقيمين إزاء الخارج.

لايمكن، في أي حال من الاحوال، أن تصطحب مثل هذه العقود بايداع أو تكوين فعلي لاحتياطي في الخارج.

المادة 5 : يلتزم البنك الوسيط المعتمد، عند استعمال الضمان الصادر لفائدة المقيمين، أن يرحل الى الوطن المبلغ الاجمالي أو الجزئي الناجم عن استعمال الضمان المقبال المقدم من قبل البنك الاجنبي ويضاف الى هذا المبلغ، عند الاقتضاء، غرامات التأخير وكل النفقات والمصاريف الأخرى التي تحملها البنك.

المادة 6 : يمنح استعمال عقد الضمان أو الضمان المقابل الصادر عن البنك الوسيط المعتمد، لفائدة غير المقيم، الحق في تحويل المبلغ الاجمالي أو الجزئي المضمون أو الحامل لضمان مقابل، مضافا الى هذا المبلغ، عند الاقتضاء النفقات المستحقة من قبل البنوك الأجنبية التي قامت بتغطية التزامات المقيمين.

المادة 7 : يجب أن تحمل عقود الضمان، والضمان المقابل، موضوع هذا النظام، تاريخ بدايتها وتاريخ استحقاقها.

المادة 8 : يقوم بنك الجزائر باصدار تعليمة تحدد كيفيات تطبيق هذا النظام.

حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993.

عبد الوهاب كرمان